铜仁市万山区贵州宝成环保科技有限公司“1

时间：2023-02-06 15:48:53　来源：万山区应急管理局　浏览量：123次

铜仁市万山区贵州宝成环保科技有限公司“10•17”一般车辆伤害事故调查报告

政务微信
政务微博

2022年10月17日14时30分左右，万山区下溪乡贵州宝成环保科技[illegible]实施麦禾溪选矿厂接经济损失130万元。

事故发生后，万山区委、区政府主要领导批示要求全力做好事故救[illegible]治工作，安排区委事故现场开展应急救援和善后处置工作。市安委办对本次事故查处进行指

2022年10月18日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安[illegible]调查处理条例》万山分局、区总工会组成的事故调查组，并邀请区纪委监委参加，展开[illegible]。调查组按照通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经[illegible]员伤亡和直接经处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，贵州宝成环保科技有限公司“10·17”一般车辆伤害[illegible]般生产安全责任

一、项目基本情况

（一）项目名称：贵州宝成环保科技有限公司（以下简称“宝成公司”）麦禾溪选矿厂建设工程

（二）建设单位：贵州宝成环保科技有限公司。

（三）施工承包方：吴某某、袁某某两人组建的施工队。两人均为自然人，未注册过相关企业，

（四）项目建设地点：宝成公司麦禾溪选矿厂正门口涵洞入口处。

（五）工程立项及许可情况：宝成公司建设工程项目无正式设计文件、施工合同未签订。

（六）资金来源：建设资金由吴某某、袁某某两人先行垫资，即包工、包料、包机械，待工程完

（七）工程内容：宝成公司麦禾溪选矿厂建设工程项目主要内容为涵洞修建、边坡除清、场地平沉砂池是根据环保督察要求增加建设的内容，是为了保护排土场涵洞避免水流冲击而建设的附属设

0.5mC20砼结构。

（八）承包范围：实际承揽建设内容有修建涵洞125米、挡土墙15㎡、场地平整约2.5亩、沉砂合格后交付发包人使用。

（九）工程工期：计划工期为2个月（2022年9月17日—2022年11月16日）。

二、事故相关企业情况

（一）工程建设单位（发包方）。宝成公司成立于2019年1月29日，注册地址：万山区下溪乡一社会信用代码：91520603MA6HJ8GF3L，注册资本3000万人民币。经营范围包括固体废物治理、命李某某任麦禾溪选矿厂厂长，负责选矿厂安全生产工作。2022年9月25日至事故发生当天处于停产

2021年3月28日，宝成公司（甲方）与万山区盆架山锰业有限公司（乙方）签订联合办厂协议内提供建厂所需的场地，甲方负责建厂的设计和资金及相关手续。选矿厂建成后由宝成公司经营管理程承包方概况。吴某某，男，60岁，小学文化，籍贯贵州万山，身份证号码：522230****522230********1391。两人均为自然人，未注册相关企业、未取得建筑

（三）工程项目发承包情况。经查，该项目存在违规发包给不具有

《建筑工程承包合同》，工程名称为麦禾溪选矿厂建设工程项目，承包

（约0.4亩），吴某某作为家属方出面要求赔偿30万元，在条件得不到满

选矿厂建设工程项目，导致项目停工2个多月。经乡政府多次调解，在2

121684元，且由吴某某承包建设麦禾溪选矿厂建设工程项目为条件（该

公司的发承包关系，将剩余工程发包给吴某某和袁某某，双方未签订承

人自带施工机械设备和材料进场施工。2022年10月16日，涵洞施工涉及

三、事故现场勘查情况

1．经事故调查组对事故现场进行勘察，排除自然灾害因素造成事故发生。

2．事故车辆情况。事故铲车为XCMG轮胎式装载机，产品型号：LW500HV，产品识别代码：吴某某驾驶、维修、保管。贵州中一司法鉴定中心司法鉴定意见书显示，XCMG轮胎式装载机事故发

3．事故现场勘查记录显示：在道路中间由东至西分别勘见1台挖掘机及1辆铲车，道路西侧由东压状态（即车辆处于未制动状态），铲车铲斗内有大量石块及安全帽1个，挖掘机和铲车之间地面勘见在选矿厂大门南侧地面见1个破碎锤，破碎锤距铲车之间地面上勘见长21m的擦痕。

四、事故地点、经过及应急救援处置情况

（一）事故发生位置及天气

事故发生当天天气晴朗，事故发生中心区域位于宝成公司选矿厂正门口道路上，事故现场道路为8.7m。

政务微信
政务微博



（事故现场勘查照片）

（二）事故发生经过

根据现场相关人员表述和调取现场监控视频显示：2022年10月17…右，袁某某安排…拿取铲车钥匙，将铲车驾驶到施工工地。13时46分，工人吴某某驾驶铲…公司原矿堆放场旁…26分吴某某将装满石头的铲车开到宝成公司原矿堆放场旁的材料库房门…处位于选矿厂正…火。14时31分，铲车向前溜车，滑行约20米后撞上了正在行走的吴某某…某发现后及时躲…碎锤，破碎锤受到猛烈撞击后，滑行21m撞上了工人吴某某，铲车最后…至禾溪选矿厂门口…在地上，立即拨打了“120急救”电话。

（三）事故信息上报情况

14时31分，事故发生后，施工现场负责人袁某某立即叫停项目，并向陈某某汇报。

14时55分，陈某某向正在盆架山锰业有限公司开展环保问题整改巡查的区应急局检查组人员报…

16时12分，万山区应急管理局值班人员接到下溪乡政府电话报告后，及时核实事故情况。

17时29分，万山区应急管理局值班人员向铜仁市应急管理局值班室书面报送事故情况初报，随…

20时26分，万山区应急管理局值班人员向铜仁市应急管理局报送事故基本情况续报。

23时45分，万山区应急管理局将事故伤亡情况、救援处置、善后等情况向市应急管理局书面续…

（四）事故救援情况

政务微信
政务微博

1．企业自救情况。14时31分，事故发生后，现场挖机师傅杨某某立即拨打120急救电话，承包公司监事），罗某某、陈某某接到电话后14时39分赶到现场，立即调配盆架山锰业有限公司安全急救将2名伤者吴某某、吴某某送医救治。另一名伤者黄某某因伤势较轻由其家属驾车送往铜仁市人民医院

万山区人民医院“120”接报后，先后在14时38分、14时46分出车，第一辆救护车于15时41分某某进行抢救，15时45分，吴某某心电图呈等电位直线，医务人员向吴某某家属交待伤情，伤者已无某某遗体送回下溪街上家中。16时22分，万山区人民医院第二辆救护车在敖寨乡深冲路段与运送吴某医院治疗。

2．属地党委政府及相关部门应急处置情况。接到事故报告后，万山区委、区政府主要领导高度乡卫生院等部门立即赶赴事故现场开展救援，各部门按照职责做好现场秩序维护，封锁事故现场，固右，现场三名伤者全部送医，现场救援结束。

（五）善后处置情况

事故发生后，根据区委、区政府主要领导批示要求，下溪乡政府牵[illegible]后事宜，2022体已安葬，善后处置工作完毕。10月30日，伤者黄某某在接受手术治疗[illegible]养，11月2日，

（六）应急救援评估情况

事故发生后，企业第一时间组织人员开展自救。下溪乡接到报告后[illegible]关单位赶到事故现组织区应急管理局、下溪乡政府、下溪乡派出所等单位参与处置。经评[illegible]应急反应迅速，

五、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

1．死者吴某某，男，55岁，身份证号：522230*******1393。下[illegible]禾溪组村民。宝

2．伤者吴某某，男，58岁，身份证号：522230********1434。系下溪乡瓦田村麦禾溪组村民

3．伤者黄某某，男，55岁，身份证号：522230********1394，下溪乡兴隆村青龙十二组村民

（二）直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事件经济损失统计标准》（GB6721 - 1986）规

六、事故原因及性质

（一）直接原因

吴某某（死者）未按照铲车安全操作规程操作铲车，违规将载重铲车停放在坡道上，下车时未采

（二）间接原因

1．工程项目违规发包。宝成公司将选矿厂相关建设项目违规发包给不具备资质的个人。

政务微信
政务微博

2．教育培训不到位。吴某某、袁某某二人作为承包方，未对施工人员进行安全教育培训，导致措施。

3．施工现场管理混乱。宝成公司作为发包方，在企业停产期间未安排专职安全员负责施工现场全管理水平低下，未配备专职安全员、未制定安全管理制度，工人随意施工，给事故发生埋下隐患。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，宝成公司“10·17”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

七、企业存在的主要问题

（一）宝成公司。未认真履行安全生产主体责任，安全生产责任意识淡薄，违规将选矿厂建设工件，违规组织施工；未按要求签订发承包合同；项目开工建设前，未与承包方签订安全生产管理协法》第四十九条有关规定；企业停产期间未安排专职安全员负责施工现场管理，违反《安全生产法查，隐患排查不到位。

八、有关监管部门监管情况和存在的主要问题

1．市生态环境局万山分局。今年来，针对宝成公司以及盆架山锰[illegible]态环保问题现场施未建设，对外环境的污染隐患较大”问题召开2次专题会议研究整改[illegible]保问题整改办向[illegible]提示函3份、督办通知1份。存在问题：在统筹协调相关行业部门落实环[illegible]强调整改进度要筹不力，把“通知”或“提示”当成统筹，在工作中存在“一函了之”[illegible]

2．区自然资源局。2022年来，召开局党组会议专题研究安全生产[illegible]其中涉及生态环保设，对外环境的污染隐患较大”问题于9月20日召开召开专题会议1次，[illegible]下发《整改通知问题整改4次、分管领导4次及矿权科具体负责人现场检查11次。存在问[illegible]责任落实不力重整改进度，巡查工作不深不细不实，对矿区内环保整改项目安全工作重视[illegible]督促不力。

3．区应急管理局。在2022年9月前未接到过相关部门组织的关于该企业环保整改方面检查工作保局、下溪乡等部门到盆架山矿区（含盆架山锰业有限公司、宝成公司）督促指导企业制定整改方案神重视不够，作为盆架山矿区环保问题整改工作协调配合单位之一，未主动与相关行业部门协调沟通责任”当成“无责”；对盆架山整个矿区的安全形势研判不够，只重视井下安全，对井上作业安全督

九、属地党委政府管理情况和存在的主要问题

今年来，下溪乡按照区委、区政府安排部署，制定了《下溪侗族乡安全生产“打非治违”专项前后安全生产、疫情防控和信访维稳大排查大整治工作方案》，对2022年安全生产工作进行安排部署进一步明确，并在特殊时段对非煤矿山、冶金工贸、消防安全、危险化学品和烟花爆竹、森林防火、全乡境内的盆架山锰业、万山鹏程锰业铁门工区、石竹溪工区、中朝溪工区和和诚锰业等生产经营单主要领导带队检查53次，分管领导带队检查75次，包保领导带队检查12次。在国庆假期及前后期间责人每周带队检查所属行业或辖区内的安全生产工作2次以上，分管负责人每周带队检查所属行业或

政务微信
政务微博

查记录）97份，在国庆期间完成辖区8个废弃矿硐的封堵，对四个矿区5个生产矿硐和3个在建矿硐的隐患。存在问题：下溪乡党委政府对属地管理责任认识不够到位，在日常工作中缺乏开拓创新精神，发展中面临的深层次问题缺乏治理的担当和勇气，特别是面对部分群众在征地中漫天要价、以少计多对策；针对宝成公司在落实选矿厂环保问题整改项目实施过程中存在监管不严不实，安全责任压得不工队伍在矿区内施工不加以制止，对“10.17”事故发生负有责任。

十、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）建议免于追究责任人员（1人）

吴某某，男，55岁，小学文化，身份证号：522230*******1393，宝成公司麦禾溪选矿厂建设工动措施，下车向下行走过程中，铲车发生溜车吴某某被撞击死亡，并造成另外两名工友受伤，对事定，对该起事故负有直接责任。鉴于其已经在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）移送司法机关立案调查的人员（2人）

1．吴某某，男，60岁，小学文化，贵州万山人，征收田地要高价[illegible]取得麦禾溪选矿关资质，采取不正当手段取得工程建设，未按要求加强施工现场管理、[illegible]展安全教育培训查，事发当天未到工地监督施工和管理，对事故发生负有责任，涉嫌违[illegible]134条第1款规定

2．袁某某，男，44岁，小学文化，贵州万山人。作为宝成公司麦[illegible]建设工程项目实际管理、未组织工人开展安全教育培训、未制定工程施工安全管理制度、[illegible]排查、未对铲车度，对事故负有责任，涉嫌违反《刑法》第134条第1款规定，建议移送[illegible]万山分局立案调

（三）对事故企业相关责任人的处理建议（4人）

1．廖某某，女，49岁，初中文化，湖南湘潭人。作为宝成公司法[illegible]廖细连未实际到岗也未对公司安全生产工作进行安排部署，履行安全生产职责不到位。其[illegible]《中华人民共和国安要领导责任。建议由区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定予

2．梁某某，男，37岁，本科文化，湖南湘潭人，宝成公司总经理。作为公司主要负责人之一，上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项之规定，对事故发生负有五条第一项规定，对其实施行政处罚。

3．李某某，男，38岁，大专文化，湖南茶陵人。作为宝成公司麦禾溪选矿厂厂长，负责人安全实际履行工作职责中，李某某排查安全隐患不到位，巡查过程中未能及时发现、制止吴某某违规驾驶第五、第六项之规定，对事故发生负有直接领导责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安

4．吴某某，男，29岁，小学文化，贵州万山人。万山区盆架山锰业有限公司铲车司机，此次事选矿厂建设工程项目期间，多次私自驾驶（外借）公司铲车为其父的施工工地干私活，私自使用铲车岗位安全职责，对铲车保管不力，对事故发生负有重要责任，建议由万山区盆架山锰业有限公司按照实施处罚。

政务微信
政务微博

（四）建议给予行政处罚的责任企业

宝成公司履行企业安全生产主体责任不到位，导致发生1人死亡、2人受伤的一般生产安全事故百一十四条第一项之规定，对其实施行政处罚。

（五）建议移送纪委监委问责的公职人员（12人）

1．黄某某，市生态环境局万山分局党组成员，联系区环保整改办。在宝成公司环保问题整改过任方面压得不紧不实，对事故发生负有领导责任，建议移送区纪委监委调查处理，处理结果报区安委

2．陆某某，区自然资源局党组成员、土地开发中心主任。在安全生产“三管三必须”方面履职安委办备案。

3．张某某，区自然资源局矿权管理科负责人。在安全生产“三管三必须”方面履职不力。对事

4．沈某某，区应急管理局党委委员、副局长。配合环保问题整改不够积极主动，对盆架山整个事故发生负有领导责任，建议移送区纪委监委调查处理，处理结果报区

5．谭某某，区应急管理局安监科原负责人。配合环保问题整改不 对盆架山整个矿故发生负有责任，建议移送区纪委监委调查处理，处理结果报区安委办

6．杨某某，下溪乡党委书记。落实安全生产工作不力，对贵州宝 限公司“10·17” 报区安委办备案。

7．刘某某，乡党委副书记、政府乡长。落实安全生产工作不力， 保科技有限公司 处理结果报区安委办备案。

8．杨某某，下溪乡党委委员、人大主席，联系瓦田村、联系辖区 业。该同志在无资质施工队伍没有采取有效措施制止，承担主要领导责任，建议移送 查处理，处理结

9．蒲某某，下溪乡党委委员、政法委员、政府副乡长。9月以前分管安全生产工作，该同志在后分管林业环保工作，在分管林业环保期间，对宝成公司环保问题整改项目督促指导不到位，存在重果报区安委办备案。

10．谭某某，下溪乡党委委员、武装部部长、政府副乡长。自9月以来，分管安全生产工作，对整改没有落到实处，监督检查停留在表面，工作存在不深不细的问题，建议移送区纪委监委调查处理

11．秦某某，下溪乡应急管理站负责人。针对宝成公司环保整改问题项目不知晓、对宝成公司直接责任，建议移送区纪委监委调查处理，处理结果报区安委办备案。

12．陈某某，下溪乡自然资源所负责人，协助区自然资源局履行行业监管责任不到位，对宝成公安全排查，没有发现施工安全隐患，安全巡查流于形式、走过场，负有直接责任，建议移送区纪委监

（六）建议追究责任的相关责任单位（2家）

政务微信
政务微博

1．区自然资源局，在安全生产“三管三必须”方面履职不力，对事故发生负有责任。建议该局

2．下溪乡党委、政府，落实属地安全监管责任不到位，安全生产工作不力，对事故发生负有责区安委办备案。

十一、事故教训和防范措施

该起事故给人民群众的生命财产造成重大损失，事故的发生暴露出我区工程施工领域安全生产管

（一）事故教训

一是安全意识淡薄。企业主要负责人对本行业应具备的安全生产基本常识不掌握。企业管理人员的思想。部分工人文化程度不高，按经验办事、侥幸等心理导致安全意识薄弱；二是守法意识不强。违规生产、逃避监管，给事故发生埋下隐患；三是管理水平不高。未按要求建立并落实全员安全生产隐患排查流于形式、外包工程甩手脱管。

（二）防范措施

为深刻吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，确保人民群众生 提出以下防范及

一是深刻汲取事故教训，压紧压实各方责任。全区各级、各部门和 要深刻汲取事故教落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须” 严格落实党委政立健全并落实全员安全生产责任制，健全完善并落实各项安全生产规章 程，组织建立并及时消除生产安全事故隐患，坚决防止类似事故再次发生。特别是宝成 次事故的发生，安全生产责任制，压紧压实部门监管责任和属地管理责任，毫不松懈抓 作。特别是下溪事故，要深刻吸取教训，认真开展自查自纠，切实发现安全生产方面存 足，举一反三，

二是加强部门协作配合，严厉打击非法违法行为。全区各级各部 本行业领域、本工、道路运输等领域专项整治，对各行业领域存在的安全生产隐患进行大排查大整治、对非法违法违部位进行重点治理，不断巩固我区“打非治违”专项行动成果。市生态环境局万山分局、区自然资源改问题，有针对性的帮助企业提出治理措施，确保企业严格按照相关要求完成整改，消除安全隐患。

三是严格执行基本建设程序，不断加强安全管理。全区各类建筑工程项目必须严格执行基本建设将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位，不断加强承包单位的安全生产工作统一协调、管理包和转包，重点防范施工现场安全管理不到位、安全防护措施不到位、施工作业行为不规范等突出问

贵州宝成环保科技有限公司

“10·17”一般车辆伤害事故调查组

政务微信
政务微博

2022年12月29日

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 行政处罚决定书（单位）（万）应急罚〔2023〕2号

下一篇： 铜仁市万山区2023年1月安全事故快报

政务微信

政务微博